

TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA

SEZ. ES. IMMOBILIARI

G.E.: Dott.ssa Filomena Di Gennaro

Proc. n. 1/2022 R.G.E.

**ISTANZA DI SOLLECITAZIONE RILIEVI OFFICIOSI
VIZI SOSTANZIALI E PROCEDURALI E DI
CONTESTUALE DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA' DELLA
ESPROPRIAZIONE PREVIA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA STESSA**

Per

Mobilcom S.r.l., in persona legale rapp.te p.t. Sig. Ribichini Oscar, con sede legale in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro n.10, c.f. 93052830432, elettivamente domiciliata in Avezzano, P.zza Torlonia n. 42, presso e nello studio dall'Avv. Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano, c.f. DSLCSD49D30E040H. che la rappresenta e difende giusta procura in atti acquisita, il quale dichiara espressamente di voler ricevere notificazioni, avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec avv.cesidiodisalvatore@pec.net99.it, già eletto come domicilio digitale,

- istante-

Contro

Dex S.r.l., in persona legale rapp.te p.t., con sede in Brescia, Corso Giuseppe Zanardelli n. 3 (C.F. e P.I. 04590110989), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Franceschetti (c.f. FRNNRC63E11B157U), PEC avvfranceschetti@brescia.pecavvocati.it, presso il quale è elett.te domiciliata in Brescia, Via Solferino, 67,

- creditrice procedente intervenuta -

ESPONE

L'odierna istante eseguita viene ritenuta (erroneamente) piena proprietaria degli immobili sottoposti a pignoramento nella procedura esecutiva in epigrafe originariamente promossa da Banca di S. Marino S.p.A., quando invece alcuni di essi sono gravati da usufrutto concesso in favore di terzi, come meglio sarà spiegato *infra*.

Nelle more della procedura il credito azionato e per il quale si procede, è stato ceduto, nell'ambito di una operazione pro soluto ex art. 1260 e ss. c.c. a Dex S.r.l., quale cessionaria di Veicolo di Sistema S.r.l., a sua volta cessionaria nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di Banca di San Marino S.p.A.

Come già lamentato con precedente istanza del 6.11.2025 non accolta e qui

espressamente richiamata per un'auspicata riconsiderazione specificatamente invocata, la predetta attuale cessionaria Dex S.r.l., intervenuta ex art.111 c.c., non ha fornito prova certa dell'iscrizione all'albo speciale ex art.106 TUB e nemmeno a quello ex art.114 TUB;

Dunque, già solo per quanto precede, l'azione esecutiva *de qua* sarebbe dovuta essere dichiarata illegittima e quindi improcedibile, a sommessio avviso di questa difesa.

Ad ogni modo, è lo stesso G.E. ad aver rilevato d'ufficio (con recente ordinanza del 22.4.2026) la mancata regolarizzazione delle trascrizioni relative agli immobili eseguiti e aver ordinato al creditore procedente, a pena di improcedibilità dell'espropriazione intrapresa ex art.567 c.p.c., *“di depositare entro gg.20 la relazione notarile integrativa da cui risultino le accettazioni delle eredità e lo stato delle trascrizioni e iscrizioni del dante causa degli odierni eseguiti, ovvero documentazione attestante la pendenza del giudizio di accertamento di tali acquisti mortis causa”*.

A tal ultimo riguardo, doveroso osservare che il medesimo G.E. aveva già rilevato tale vizio con altra ordinanza del 9.8.2025 (che per comodità di disamina viene allegata alla presente) ed aveva già ordinato al creditore procedente di depositare entro 30 gg. la stessa relazione notarile integrativa, rimasta però senza alcun esito.

Così come aveva disposto, sempre con la detta ordinanza, la sospensione delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato sino all'acquisizione della medesima documentazione e la tempestiva segnalazione dell'inottemperanza da parte del creditore, detto per inciso, poi concretizzatasi. senza tuttavia che la procedura venisse quantomeno sospesa, al contrario, veniva proseguita con fissazione delle vendite per il giorno 26 gennaio 2026.

E' indubbio, allora, che l'esecuzione deve essere dichiarata improcedibile a prescindere con conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti prodromici antecedenti, concomitanti e successivi, ivi incluso i canoni di locazione degli immobili riscossi dal professionista delegato in favore della procedura da restituire all'esecutata.

Ma vi è di più. Prendendo spunto proprio dalla recente ordinanza del G.E. datata 22.4.2026, è stata eseguita una più approfondita verifica della documentazione in atti, all'esito della quale sono emersi ulteriori plurimi vizi sostanziali e procedurali configuranti anche ipotesi di nullità ex art.1418 c.c. rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art.1421 c.c., fino ad oggi rimasti “silenti” che si aggiungono a quelli già intercettati dal Giudice, di seguito analiticamente riportati.

1) L'avviso di vendita già fissata per il 26.1.2026, indica i beni staggiti come diritti di proprietà piena per la quota di 1/1;

2) Anche l'atto di pignoramento riporta i beni pignorati come beni della società esecutata per la quota di **1/1**, senza distinguere i pur esistenti diritti di nuda proprietà/usufrutto.

3) Di contro, dall'atto di provenienza Le Carrè/Mobilcom emerge che parte dei beni fu acquistata da MOBILCOM come **nuda proprietà** e che l'immobile era gravato da **usufrutto a favore della signora Marinelli Giuseppina**.

4) La perizia estimativa, pur indicando per il Lotto 2 la vendita come **piena proprietà 1/1**, dà atto che l'immobile risulta occupato da **Giuseppina Marinelli**, già indicata come precedente titolare di usufrutto, senza però specificare in modo chiaro l'atto, la data e la formalità da cui risulterebbe l'estinzione del diritto di usufrutto.

5) La medesima perizia definisce i beni del Lotto 2 come piena proprietà per euro **226.192,00**, senza operare alcuna riduzione o distinzione per la certa esistenza di diritti reali di terzi ovvero l'usufrutto.

Alla luce di quanto precede, in aggiunta ai rilievi officiosi del G.E, emerge incontestabilmente che la procedura *de qua* è affetta da gravi profili di incertezza non meramente formali, ma sostanziali incidenti su:

- oggetto effettivo del pignoramento;
- diritto legittimamente trasferibile;
- corretta stima dei beni;
- continuità delle trascrizioni;
- senza sottacere la legittimazione della parte procedente/cessionaria.

Più in particolare e sintetizzando, i punti di criticità riguardano le manifeste irregolarità e contraddizioni tra:

- pignoramento e avviso di vendita, laddove vengo descritti i beni come **piena proprietà 1/1**;
- atti di provenienza dei beni, laddove viene indicato per alcuni la **nuda proprietà** con usufrutto a favore di Marinelli Giuseppina;
- perizia, laddove viene menzionata la predetta Marinelli Giuseppina come usufruttuaria ma non prova e non chiarisce se vi è stata o meno l'estinzione dell'usufrutto.

In conclusione, la vendita dei beni così come predisposta è manifestamente irregolare, con grave pregiudizio per la debitrice, per gli eventuali offerenti e per la regolarità del futuro decreto di trasferimento, per tacer d'altro.

Tutto ciò premesso, chiede che il G.E.

VOGLIA

1. previo adozione di ogni più opportuno provvedimento, dichiarare la improcedibilità della esecuzione intrapresa previa sospensione immediata delle **operazioni di vendita già** fissate per il 21 gennaio 2026;

2. per l'effetto, dichiarare nulli ed inefficaci tutti gli atti precedentemente compiuti nell'ambito della procedura esecutiva *de qua* con conseguenziale restituzione dei beni nella

Avv. Cesidio Di Salvatore

piena ed esclusiva disponibilità della società istante al pari dei canoni di locazione fino ad oggi riscossi dalla professionista delegata e/o da chicchessia.

Salvo e riservato ogni diritto, azione e ragione per una migliore tutela degli interessi della esecutata Mobilcom s.r.l..

Allegati: ordinanza G.E. del 9.8.2025.

Con osservanza.

Avezzano-Macerata, lì 6 maggio 2026

(Avv.Cesidio Di Salvatore)